

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 10/2025/HĐDVĐG-VPA ký ngày 26/02/2025 giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi thực hiện xong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 10/2025/HĐDVĐG-VPA ký ngày 26/02/2025 giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, người có tài sản đấu giá, các tổ chức, cá nhân có liên quan và người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC 

Lam Thi Mai Anh



CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27. tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2025/QĐ-VPA (ĐG) ngày 26/02/2025
của Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế đấu giá trực tuyến này (sau đây viết tắt là “**Quy chế**”) quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các nội dung khác liên quan đến việc đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn theo quy định của pháp luật về Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (sau đây viết tắt là “**Công ty VPA**”), đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tài sản, nhân viên của Công ty VPA.

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản do Công ty VPA thực hiện tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Giá khởi điểm**: Là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

2. **Bước giá**: Là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

3. **Phương thức trả giá lên**: Là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi hệ thống ghi nhận được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

4. **Trang thông tin đấu giá trực tuyến**: <https://vpa.com.vn> thuộc sở hữu của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam và được Sở Tư pháp Hà Nội phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến theo Quyết định số 226/QĐ-STP ngày 16/3/2023.

5. **Thời gian**: Là thời gian được ghi nhận trên hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến, bao gồm ngày và giờ dương lịch được tính theo múi giờ Việt Nam (GMT +7), độ chính xác là 1/1000 giây.

6. **Tài khoản đăng nhập**: Là tài khoản mở trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến, sử dụng số điện thoại, mã định danh (số căn cước công dân/căn cước/mã số doanh nghiệp) của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

7. **Thời gian đấu giá**: Là khoảng thời gian tính từ thời điểm bắt đầu tiến hành phiên đấu giá cho đến thời điểm kết thúc phiên đấu giá, thời gian đấu giá được quy định là 30 phút. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá không truy cập vào tài khoản đã được cấp để điểm danh việc tham dự phiên đấu giá theo thời gian quy định tại Quy chế

này thì được xác định là không tham dự phiên đấu giá quy định tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng.

8. *Người tham gia đấu giá*: Là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. *Người trúng đấu giá*: Là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm và được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

10. *Tiền đặt trước*: Là số tiền mà người tham gia đấu giá phải nộp, ít nhất là 05 (năm) phần trăm và tối đa là 20 (hai mươi) phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản.

11. Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế này là đồng Việt Nam (viết tắt là đồng).

12. *Các từ ngữ, thuật ngữ khác*: Các từ ngữ, thuật ngữ không định nghĩa tại Quy chế này được hiểu theo nghĩa của các từ ngữ, thuật ngữ đó quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá, nguồn gốc tài sản

- **Tài sản đấu giá**: Gồm 18 cái phuộc nhún trước xe đạp, 43 bộ đùi đĩa xe đạp, 40 cái may ơ xe đạp.

- **Giá khởi điểm của tài sản đấu giá**: 11.580.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá nêu trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định, các khoản chi phí khác cho việc vận chuyển tài sản và xử lý các vấn đề liên quan (nếu có).

- **Tiền đặt trước**: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

- **Tiền mua hồ sơ**: 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng).

- **Bước giá**: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

- **Nguồn gốc tài sản**: Là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 60030019/QĐ-XPHC ngày 04/11/2024 của Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

Điều 4. Thời gian thực hiện đấu giá tài sản

1. **Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá**

a. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00' ngày 28/02/2025 đến 17h00' ngày 05/3/2025.

b. Địa điểm bán hồ sơ: Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA <https://vpa.com.vn>

c. Cách thức đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và đăng ký tài khoản truy cập trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA: <https://vpa.com.vn>
- Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập để được hướng dẫn cách thức mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến, nộp tiền đặt trước, cách thức tham gia đấu giá, trả giá và các nội dung cần thiết khác khi tham gia phiên đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA: <https://vpa.com.vn>
- Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ thì được sử dụng tài khoản truy cập để tham dự phiên đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá.
- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có trách nhiệm truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh việc tham dự phiên đấu giá theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá trả giá theo mã số riêng.
- Mỗi tổ chức, cá nhân đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6 Quy chế này chỉ được đăng ký 01 (một) tài khoản tham gia đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính)

- Thời gian: Ngày 03/3/2025, 04/3/2025 và ngày 05/3/2025.
- Địa điểm: Người tham gia đấu giá có thể tham khảo xem tài sản đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến tại địa chỉ: <https://vpa.com.vn> hoặc xem trực tiếp tại Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Lưu ý:

- a. Mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản do khách hàng chịu.
- b. Khi đi xem tài sản trực tiếp, khách hàng mang theo CCCD/CĂN CƯỚC đối với khách hàng cá nhân, giấy giới thiệu đối với khách hàng là tổ chức;
- c. Người tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản. Trường hợp người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về mọi thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại, khiếu kiện về việc này;
- d. Mọi thắc mắc về thông tin tài sản đấu giá phải được thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam giải quyết trong vòng 02 (hai) ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá. Trường hợp không có khiếu nại gì thì được xác định là người tham gia đấu giá chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá trong phiên đấu giá hoặc sau khi kết thúc phiên đấu giá sẽ không được giải quyết.

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ 08h00' ngày 28/02/2025 đến 17h00' ngày 05/3/2025.
- Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty VPA theo phương thức: Quét mã QR thanh toán do hệ thống tự động sinh ra hoặc chuyển khoản theo nội dung hiển thị trên hệ thống (13 ký tự) trong thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam:
 - + Tên tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT NAM
 - + Số tài khoản: 114626255555.
 - + Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

Lưu ý:

- Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ vào thông tin báo có tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty VPA tính đến 17h00' ngày 05/3/2025.

- Khách hàng nên chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá trước 15h00' ngày 05/3/2025 tránh tình trạng sau thời gian này giao dịch của một số ngân hàng tự động chuyển sang ngày hôm sau gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Các trường hợp Công ty VPA nhận được thông tin khoản tiền đặt trước sau 17h00' ngày 05/3/2025 sẽ được xác định là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.

- Khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 09h00' đến 09h30' Ngày 07/3/2025 (Thứ 6). Thời gian phiên đấu giá là 30 (ba mươi) phút.

- Địa điểm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam: <https://vpa.com.vn>

Điều 5. Nguyên tắc, điều kiện tổ chức đấu giá**1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:**

- a) Tuân thủ quy định của pháp luật;
- b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
- c) Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;
- d) Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

a) Phiên đấu giá tài sản được tổ chức khi có ít nhất từ 02 (hai) người tham gia đấu giá trở lên đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (*Được phê duyệt tài khoản, nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế này cho Công ty VPA trong thời gian quy định*);

b) Trường hợp vì lý do khách quan mà không tổ chức được phiên đấu giá, người tham gia đấu giá được hoàn lại tiền đặt trước đã nộp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá.

Điều 6. Đối tượng được tham gia đấu giá, không được tham gia đấu giá**1. Đối tượng được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau đây:**

a) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo đúng quy định trừ những đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

b) Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai 2 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- c) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
 d) Đã đăng ký mở tài khoản đấu giá tài sản và được phê duyệt trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://vpa.com.vn>
 đ) Nộp đủ các khoản tiền hồ sơ, tiền đặt trước và nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

- a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức và không làm chủ được hành vi của mình;
 b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản đấu giá;
 c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
 d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
 đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó;
 e) Người không đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đấu giá

1. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

+ Người tham gia đấu giá tải Phiếu đăng ký điền đầy đủ thông tin, chụp/scan Phiếu đăng ký tham gia đấu giá gửi về hòm thư điện tử (mail) dgts@vpa.com.vn theo đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá phải được hoàn thiện và nộp cho Công ty VPA trong thời gian quy định.

2. Người tham gia đấu giá đăng ký mở tài khoản đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA và điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

STT	Cá nhân	Tổ chức
1	Họ và tên (Chữ in hoa có dấu, có dấu cách giữa các chữ)	Tên tổ chức (Theo cách viết trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Đăng ký hoạt động)
2	Mật khẩu (Tối thiểu 8 ký tự bao gồm: chữ in hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt)	Mật khẩu (Tối thiểu 8 ký tự bao gồm: chữ in hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt)
3	Số điện thoại liên hệ (Số điện thoại: Đảm bảo thông	Số điện thoại liên hệ (Số điện thoại: Đảm bảo thông suốt trong

STT	Cá nhân	Tổ chức
	suốt trong thời gian khách hàng tham gia đấu giá	thời gian Khách hàng tham gia đấu giá)
4	Thư điện tử (E-mail)	Thư điện tử (E-mail)
5	Địa chỉ đăng ký cư trú	Địa chỉ trụ sở chính
6	Số căn cước công dân/căn cước, ngày cấp, nơi cấp	Mã số doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký hoạt động, mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp (đối với doanh nghiệp); Quyết định thành lập/Đăng ký thành lập, mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp, (đối với tổ chức)
7	Ảnh chụp mặt trước và mặt sau bản chính căn cước công dân/căn cước	Ảnh chụp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của tổ chức, doanh nghiệp; Căn cước công dân/căn cước của người đại diện theo pháp luật
8	Thông tin tài khoản ngân hàng của người tham gia đấu giá	Thông tin tài khoản ngân hàng của tổ chức, doanh nghiệp tham gia đấu giá
9		Họ tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chức vụ, căn cước công dân/ Căn cước của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, số điện thoại người đại diện
10	Chỉ sử dụng duy nhất một CCCD/CĂN CƯỚC theo quy định	CCCD/CĂN CƯỚC của người đại diện pháp luật có thể dùng cho nhiều tài khoản nhưng đảm bảo các tài khoản đó không trùng khớp tên tổ chức và Mã số doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký hoạt động, mã số thuế

Khuyến cáo: Khách hàng tham gia đấu giá không đăng ký đấu giá tài sản với hai tư cách tham gia khác nhau (vừa với tư cách cá nhân/người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân này và tư cách người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác).

3. Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của các thông tin, tài liệu và việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Hình ảnh giấy tờ pháp lý đăng tải lên Trang thông tin đấu giá trực tuyến phải rõ ràng, hiển thị đầy đủ thông tin, trùng khớp với thông tin đã kê khai theo quy định của pháp luật.

a. Trường hợp người tham gia đấu giá cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;

b. Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy cập đã được cấp trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

4. Thông tin của người tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến được Công ty VPA bảo mật theo chính sách bảo mật của Công ty VPA và pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân người tham gia đấu giá như sau:

a. Thông tin của người tham gia đấu giá cung cấp cho Công ty VPA chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Quy chế này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin của người tham gia đấu giá khi không có sự đồng ý từ người đó;

c. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc (hacker) tấn công dẫn đến mất dữ liệu người tham gia đấu giá, Công ty VPA sẽ có trách nhiệm khắc phục, thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời và thông báo cho người tham gia đấu giá được biết;

d. Công ty VPA không chịu trách nhiệm và không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của người tham gia đấu giá trong trường hợp thông tin của người tham gia đấu giá cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

5. Việc mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và điều chỉnh hồ sơ được thực hiện theo quy định sau:

a. Hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty VPA phát hành. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký mua 01 (một) bộ hồ sơ tương ứng với tài sản đấu giá và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định;

b. Công ty VPA chỉ tiếp nhận hồ sơ của khách hàng khi đã đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. Khách hàng thiếu giấy tờ quy định tại hồ sơ tham gia đấu giá đều được coi là không đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.

c. Điều chỉnh Hồ sơ tham gia đấu giá.

Việc điều chỉnh Hồ sơ tham gia đấu giá được thực hiện như sau:

- Khách hàng được điều chỉnh toàn bộ thông tin tài khoản tham gia đấu giá trước thời điểm tài khoản tham gia đấu giá được phê duyệt.

- Hệ thống quản trị đấu giá thực hiện việc kiểm tra và phê duyệt tài khoản của khách hàng đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá. Đối với các tài khoản đã được phê duyệt, khách hàng không thể thực hiện chỉnh sửa thông tin. Trường hợp khách hàng cung cấp sai thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ dẫn tới không được phê duyệt tài khoản thì phải tự chịu trách nhiệm nếu không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Khách hàng đã hoàn thiện và lưu thay đổi thông tin tài khoản tham gia đấu giá thì được coi là đã thực hiện kiểm tra và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp đối với thông tin của mình. Mọi thắc mắc khách hàng liên hệ với Công ty VPA trước thời điểm lưu thay đổi thông tin để được giải đáp.

Điều 8. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá

1. Trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trường hợp Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước nhưng có đơn xin rút lại hồ sơ trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ thì Công ty VPA có trách

31
ÔN
ẤU
IP
ET
UÁ

nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người đó trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá không được hoàn trả tiền mua hồ sơ.

2. Sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trường hợp Người tham gia đấu giá tài sản đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước nhưng có đơn xin rút lại hồ sơ tham gia đấu giá, Công ty VPA xem xét, nếu thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) thì Công ty VPA chuyển thông tin tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn để xem xét, giải quyết. Người tham gia đấu giá không được hoàn trả tiền mua hồ sơ.

Điều 9. Hình thức, phương thức, thủ tục đấu giá

1. **Hình thức đấu giá:** Đấu giá trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tại địa chỉ: <https://vpa.com.vn>

2. **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.

3. **Thủ tục đấu giá:** Đấu giá theo thủ tục rút gọn

Điều 10. Trình tự tổ chức đấu giá trực tuyến

1. Người tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và đăng ký tài khoản truy cập trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA tại địa chỉ: <https://vpa.com.vn>

Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập để được hướng dẫn cách thức mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến, nộp tiền đặt trước, cách thức tham gia đấu giá, trả giá và các nội dung cần thiết khác khi tham gia phiên đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA.

2. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ thì được sử dụng tài khoản truy cập để tham dự phiên đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có trách nhiệm truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh việc tham dự phiên đấu giá theo thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá trả giá theo mã số riêng.

Trường hợp người đủ điều kiện tham gia đấu giá không truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá này thì được coi là không tham dự phiên đấu giá quy định tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Thời gian trả giá của phiên đấu giá là 30 (ba mươi) phút. Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 (một) phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 (ba) phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

- Cách thức trả giá hợp lệ: Trong thời gian đấu giá mỗi 01s (một giây) hệ thống đấu giá trực tuyến chỉ ghi nhận 01 (một) lần trả giá hợp lệ đối với một người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể trả giá nhiều lần trong thời gian diễn ra phiên đấu giá.

- Công thức trả giá hợp lệ: $\text{Giá trả} = \text{Giá khởi điểm} + (N) \times \text{bước giá}$ (trong đó N là số tự nhiên ≥ 0).

4. Công ty VPA phân công đấu giá viên điều hành phiên đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, việc xác định người trúng đấu giá được thực hiện như sau:

- Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận.

- Mã đấu giá của người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá được công bố trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

5. Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với Công ty VPA, sau khi mã đấu giá của người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá được công bố trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA.

Điều 11. Biên bản đấu giá trực tuyến

Biên bản đấu giá trực tuyến được lập tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá và ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành phiên đấu giá, thời điểm bắt đầu trả giá, kết thúc việc trả giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Nhật ký của phiên đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận được trích xuất, có xác nhận của Công ty VPA và được đính kèm biên bản đấu giá.

Việc sử dụng chữ ký số trong biên bản đấu giá trực tuyến được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Biên bản đấu giá trực tuyến được trích xuất từ Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty VPA theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Điều 12. Rút lại giá đã trả

1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

2. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 13. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 14. Xử lý trường hợp phát sinh của trang thông tin đấu giá trực tuyến

1. Việc dừng phiên đấu giá được ghi nhận bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đấu giá viên, người có tài sản đấu giá và người ghi biên bản.

2. Việc tổ chức đấu giá lại được thực hiện sau khi lỗi hệ thống được khắc phục.

Công ty VPA sẽ thông báo cho những khách hàng tham gia đấu giá thời gian tổ chức lại phiên đấu giá. Trong trường hợp này người tham gia đấu giá sẽ tiến hành trả giá lại từ đầu.

3. Trường hợp người tham gia đấu giá không thể truy cập Trang thông tin đấu giá trực tuyến, tham gia phiên đấu giá để trả giá, người tham gia đấu giá phải thông báo cho Công ty VPA ngay lập tức để có phương án giải quyết.

4. Trường hợp do lỗi Hệ thống công bố không đúng người trúng đấu giá, Công ty VPA sẽ gửi thông báo đến tất cả khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá về việc huỷ kết quả đấu giá, thời gian chi tiết về việc tổ chức lại phiên đấu giá. Trong trường hợp này, khách hàng đủ điều kiện tham gia sẽ được bảo lưu tư cách và không phát sinh thêm khách hàng mới.

5. Trường hợp phát sinh các lỗi về hiển thị trên trình duyệt Web của khách hàng nhưng biên bản đấu giá ghi nhận đầy đủ thông tin diễn biến trả giá và xác nhận người trúng đấu giá trả giá cao nhất thì Biên bản đấu giá là tài liệu duy nhất để làm căn cứ xác minh người trúng đấu giá.

6. Trường hợp khách hàng không nhận được thông báo đấu giá mà không có phản hồi lại Công ty VPA thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tư cách tham dự phiên đấu giá của mình.

7. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia đấu giá khách hàng phải phản hồi về Công ty VPA trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có phát sinh bằng văn bản hoặc theo số Hotline **1900.055.515**.

Điều 15. Đấu giá không thành

1. Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:

- a. Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
- b. Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
- c. Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
- d. Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
- đ. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;
- e. Người đã trả giá rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật giá tài sản mà không có người trả giá tiếp;
- g. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản;
- h. Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật đấu giá tài sản.

2. Việc xử lý tài sản đấu giá không thành được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc đấu giá lại theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 16. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá nếu vi phạm một trong những trường hợp sau:

- a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - đ. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - e. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - h. Rút lại giá đã trả;
 - i. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
2. Trường hợp người tham gia đấu giá có dấu hiệu sử dụng các thao tác, thủ thuật, thiết bị, phần mềm hỗ trợ trong quá trình tham gia đấu giá, tác động vào hệ thống đấu giá trực tuyến gây ảnh hưởng tới diễn biến, tính năng, hoặc làm thay đổi kết quả của cuộc đấu giá, Công ty VPA sẽ dừng công nhận kết quả đấu giá chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều 17. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a. Người đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá tài sản mà không đăng nhập vào tài khoản đã được cấp và truy cập vào phiên đấu giá để điểm danh tham gia đấu giá tài sản trong thời gian đấu giá thì được coi là không tham dự phiên đấu giá quy định tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng.
 - b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Quy chế này;
 - c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;
 - d. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.
2. Số tiền đặt trước trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 18. Hợp đồng mua bán tài sản, thanh toán tiền bán tài sản

1. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đấu giá, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và người trúng đấu giá ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Tiền đặt trước của người trúng đấu giá được Công ty chuyển cho Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn để chuyển thành tiền đặt cọc đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Nếu quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá không ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì xem như là từ chối mua tài sản. Trường hợp này được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

a. Kết quả phiên đấu giá tài sản được ghi nhận tại Biên bản đấu giá là căn cứ để Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và người trúng đấu giá ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

b. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải thể hiện những nội dung chính sau:

- Giá bán tài sản trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là giá trúng đấu giá được ghi tại Biên bản đấu giá tài sản;
- Thời hạn, phương thức thanh toán;
- Thời điểm bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan (nếu có);
- Trách nhiệm, quyền lợi của các Bên;

4. Thanh toán tiền bán tài sản:

a. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tiền mua tài sản (đã khấu trừ khoản tiền đặt cọc).

b. Trong trường hợp người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền đặt cọc.

c. Phương thức thanh toán:

Do người trúng đấu giá thỏa thuận với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 19. Thời gian, địa điểm, chi phí bàn giao tài sản

1. Thời gian bàn giao tài sản:

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi người trúng đấu giá thanh toán tiền trúng đấu giá theo quy định thì Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn sẽ tiến hành bàn giao tài sản và giấy tờ liên quan (nếu có) cho người trúng đấu giá.

- Việc bàn giao tài sản được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm đối với tài sản mà mình đã nhận bàn giao kể từ thời điểm ký Biên bản bàn giao.

2. Địa điểm bàn giao tài sản: Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Chi phí bàn giao tài sản: Chi phí bàn giao tài sản bao gồm chi phí trong việc bốc xếp, vận chuyển, bảo quản... (nếu có) do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

a) Được tham gia phiên đấu giá trực tuyến nếu đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế này;

b) Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;

c) Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá trong trường hợp không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá;

d) Được từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia phiên đấu giá được thể hiện bằng văn bản và người tham gia đấu giá gửi thư điện tử (E-mail) về Công ty VPA trước 01 (một) ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

a) Nộp tiền mua hồ sơ đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến, nộp khoản tiền đặt trước và cung cấp thông tin, tài liệu hợp lệ, chính xác, trung thực để đăng ký tài khoản tham gia đấu giá trực tuyến theo quy định;

b) Tham gia phiên đấu giá trực tuyến theo thời gian thông báo của Công ty VPA và tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế cuộc đấu giá;

c) Người tham gia đấu giá có nghĩa vụ tham khảo, tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty VPA ban hành trước khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản, đồng thời tuân thủ mọi quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Quy chế này.

d) Đảm bảo trang thiết bị, hệ thống kết nối, đường truyền với Trang thông tin đấu giá trực tuyến khi tham gia đấu giá; chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống mạng, thiết bị gặp sự cố dẫn đến không thể tham gia đấu giá, trả giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Công ty VPA không chịu trách nhiệm về lỗi kết nối và trang thiết bị của người tham gia đấu giá mà không phải do lỗi kỹ thuật của Trang thông tin đấu giá trực tuyến;

đ) Quản lý và bảo mật, không cho mượn, không cho người khác truy cập tài khoản, mật khẩu được cấp. Trường hợp bị mất hoặc phát hiện tài khoản của mình đang sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến khi đăng nhập bằng tài khoản được cấp.

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá:

a) Yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

b) Được đối trừ tiền đặt trước vào số tiền trúng đấu giá phải nộp.

c) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

a) Ký biên bản đấu giá, ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn trong thời hạn quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

c) Chịu hoàn toàn trách nhiệm và chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản trúng đấu giá và các chi phí khác phát sinh (nếu có);

d) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản

1. Công ty VPA không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, tính pháp lý của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu thông tin, giá trị, chất lượng, số lượng, tính pháp lý của tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

3. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá và có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Tài sản đấu giá được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem khi đăng ký tham gia đấu giá. Người có tài sản đấu giá chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà khách hàng đã được kiểm tra.

Điều 23. Xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo

1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty VPA và người tham gia đấu giá (nếu có) sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác và thương lượng. Trường hợp không giải quyết được qua thương lượng, tùy theo tính chất của vụ việc sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Công ty VPA thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Điều khoản thi hành

1. Công ty VPA có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá.

2. Cán bộ, nhân viên, đấu giá viên Công ty VPA, người có tài sản đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

3. Mọi trường hợp phát sinh ngoài quy định tại Quy chế này được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành./.


GIÁM ĐỐC
Lâm Thị Mai Anh